

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5543/2534

นาง แฉล้ม ดวงจินดา
นาย จำ เนียน เมฆ ฉาย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 358, มาตรา 362

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 58, มาตรา 62

แม้ คชก. ตำบลวินิจฉัยสั่งให้โจทก์ผู้เช่าออกจากที่พิพาทและโจทก์ไม่อุทธรณ์
ต่อ คชก. จังหวัดก็ตาม แต่การที่โจทก์ไม่ออกจากที่พิพาท คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ก็ต้องใช้สิทธิทางศาลตาม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524การที่
จำเลยนำรถแทรกเตอร์เข้าไปไถไร่อ้อยของโจทก์ในที่พิพาทโดยไม่มีอำนาจกระทำได
ย่อมมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และบุกรุก.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกได้นำรถแทรกเตอร์ จำนวน 4 คันบุกรุก
เข้าไปไถในที่ดิน ซึ่งโจทก์ครอบครองเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินและพืชไร่
ในที่ดินดังกล่าวของโจทก์ เป็นเหตุให้ต้นอ้อยพันธุ์ของโจทก์ที่ปลูกไว้ถูกรถ
แทรกเตอร์ที่จำเลยทั้งสองกับพวกนำเข้าไปเหยียบย่ำเสียหายเป็นบริเวณเนื้อที่
ประมาณ 8 ไร่โดยอ้างว่าเป็นการกระทำตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการเช่า
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมประจำตำบลหนองโพธิ์ จำเลยทั้งสองยังได้นำรถแทรกเตอร์
บุกรุกเข้าไปไถในที่ดินของโจทก์เนื้อที่เหยียบย่ำต้นอ้อยและพืชไร่ของโจทก์ส่วนอื่นจน

เกิดความเสียหายเป็นบริเวณเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 300,000 บาท ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365(1)(2), 358, 359(4), 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365(2), 359(4), 91, 83 อันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายสองบท แต่กฎหมายกำหนดโทษไว้เท่ากัน ให้ลงโทษฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365(2) จำคุกกระทงละ 1 ปี ปรับกระทงละ 3,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจำคุกจำเลยคนละ 2 ปี และปรับคนละ 6,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นบทกฎหมายพิเศษกำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและของผู้ให้เข้ากับผู้เข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่คณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล หรือ คชก.ตำบล ได้วินิจฉัยสั่งให้โจทก์ออกไป

จากที่พิพาท โจทก์ไม่อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจำจังหวัด หรือ คชก.จังหวัด เป็นผลให้คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล
ถึงที่สุดตามความในมาตรา 5 และ 56 เมื่อโจทก์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
คชก.ตำบล ย่อมมีความผิดตามความในมาตรา 62 และการเข้าที่พิพาทของโจทก์ได้
สิ้นสุดลงแล้วการปลูกอ้อยของโจทก์เป็นการปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งเมื่อ
เสร็จการเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังจากการเข้าที่พิพาทได้เลิกหรือสิ้นสุดลงแล้ว แม้การ
เก็บเกี่ยวอ้อยยังจะต้องรอให้งอกขึ้นมาแล้วเก็บเกี่ยวได้อีกโจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะเก็บ
เกี่ยวอ้อยในที่พิพาทนั้นต่อไปได้อีก ตามความในมาตรา 39 การที่จำเลยทั้งสอง
เข้าไปไถต้นอ้อยในที่พิพาทซึ่งโจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ อีกแล้วย่อมไม่มีความผิดนั้น เห็น
ว่า ตามพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ที่ได้บัญญัติอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ไว้เป็นพิเศษก็ได้บัญญัติถึงคู่
กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าที่พิพาทที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของคชก.จังหวัด หรือ
คชก.ตำบล แล้วแต่กรณีว่าคู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อคชก.จังหวัด หรือไม่ ก็มีสิทธิที่จะ
อุทธรณ์ต่อศาลได้ และในการพิจารณาคดีของศาลในเรื่องนี้ให้ถือว่า คำวินิจฉัยหรือคำ
สั่งของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้นำบทบัญญัติว่า
ด้วยการพิจารณาพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาตามคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของ
คชก.ตำบล หรือ คชก.จังหวัดโดยอนุโลมตามความในมาตรา 58 และถ้าหากผู้ใด
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คชก.ตำบล หรือ คชก.จังหวัด ที่ห้ามมิให้ผู้นั้นขัดขวาง
การทำงานของผู้มีสิทธิในที่นาหรือที่ให้ผู้นั้นออกจากนา โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะ
ต้องได้รับโทษ ตามความในมาตรา 62 เช่นนี้แล้วแสดงว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของ คชก.ตำบล หรือคชก.จังหวัด คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าที่
พิพาทไม่พอใจในคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล หรือ คชก.จังหวัด ก็จะต้องใช้สิทธิทาง
ศาลแม้แต่ คชก.ตำบล หรือ คชก.จังหวัด ก็มีสิทธิร้องขอต่อศาลได้ด้วยการที่จำเลย

ทั้งสองดำเนินการนำรถแทรกเตอร์เข้าไปไถไร่อ้อยของโจทก์โดยไม่มีอำนาจจะทำได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีความผิดตามฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษามาชอบแล้ว ฎีกา
ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>